C«ng ty TNHH s¶n xuÊt bao b× giÊy nhùa H.T cã ®Þa chØ t¹i khu C«ng nghiÖp §.P, Ph-êng 10, huyÖn Long Kh¸nh, tØnh §ång Nai (gäi t¾t lµ C«ng ty H.T).

C«ng ty H.T t×m ®Õn V¨n phßng LuËt s- T&H tr×nh bµy: Ngµy 21/4/X, C«ng ty H.T cã ký víi C«ng ty Minh NhËt hîp ®ång mua b¸n nguyªn liÖu giÊy sè 01/H§MB. Hîp ®ång ®· ®-îc thùc hiÖn vµ hiÖn C«ng ty Minh NhËt cßn nî 350 triÖu tiÒn hµng. Hîp ®ång ®-îc ký d-íi danh nghÜa cña hai C«ng ty, ®-îc ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña hai c«ng ty ký tªn, ®ãng dÊu. Nay, C«ng ty H.T muèn ®-îc luËt s- t- vÊn vÒ ph-¬ng ¸n ®ßi nî.

C©u 1- lý thuyÕt chung (1 ®iÓm): *H·y nªu vai trß cña LuËt s- trong viÖc th-¬ng l-îng, hßa gi¶i c¸c tranh chÊp*

T×nh tiÕt bæ sung

Hîp ®ång t- vÊn th-êng xuyªn gi÷a V¨n phßng LuËt s- T&H vµ C«ng ty H.T ®-îc thiÕt lËp. LuËt s- ®ång nghiÖp ®-îc giao so¹n th¶o hîp ®ång dÞch vô ph¸p lý. Trong ®iÒu kho¶n gi¶i quyÕt tranh chÊp LuËt s- ®ã ®· so¹n "*NÕu tranh chÊp kh«ng gi¶i quyÕt ®-îc b»ng th-¬ng l-îng, hoµ gi¶i, hai bªn nhÊt trÝ ®-a vô viÖc ra Trung t©m Träng tµi Quèc tÕ ViÖt Nam bªn c¹nh Phßng Th-¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam ®Ó gi¶i quyÕt*".

LuËt s- ®ång nghiÖp ph©n v©n kh«ng biÕt ®iÒu kho¶n gi¶i quyÕt tranh chÊp ®-îc so¹n nh- vËy cã phï hîp ph¸p luËt hay kh«ng.

C©u 2 (1 ®iÓm): *NÕu b¹n ®-îc giao so¹n th¶o, b¹n cã so¹n th¶o ®iÒu kho¶n gi¶i quyÕt tranh chÊp nh- vËy kh«ng? T¹i sao?*

C©u 3 (1 ®iÓm): *Hîp ®ång dÞch vô ph¸p lý th-êng xuyªn ®-îc ký gi÷a V¨n phßng LuËt s- víi C«ng ty H.T cÇn cã nh÷ng néi dung nµo?*

T×nh tiÕt bæ sung

Hai bªn dù ®Þnh hîp thøc hãa tiÒn hµng cßn nî b»ng mét hîp ®ång cho vay nî, theo ®ã bªn C«ng ty H.T cho C«ng ty Minh NhËt vay 350 triÖu ®ång theo ph-¬ng thøc tr¶ dÇn trong thêi h¹n 2 n¨m, l·i suÊt 1%/th¸ng.

C«ng ty H.T xin ý kiÕn LuËt s- ®¸nh gi¸ vÒ dù ®Þnh trªn cña c¸c bªn.

C©u 4 (1 ®iÓm): *Ph©n tÝch rñi ro cña dù ®Þnh nµy*

C©u 5 (1.5 ®iÓm): *LuËt s- cã ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p nµo kh¸c cã lîi h¬n?*

T×nh tiÕt bæ sung

Thùc tÕ, hai bªn ®· ký hîp ®ång vay nî sè 29/H§-VT02 ngµy 21/3/X+1 bëi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña hai bªn (Gi¸m ®èc C«ng ty Minh NhËt lµ ¤ng Phan Long vµ Gi¸m ®èc C«ng ty H.T lµ ¤ng Ph¹m Minh T©m), ®ãng dÊu hai C«ng ty.

T×m hiÓu nguyªn nh©n LuËt s- ®-îc biÕt: Do gi÷a hai Gi¸m ®èc C«ng ty cã sù quen biÕt nªn C«ng ty H.T cho C«ng ty Minh NhËt nî tiÒn hµng vµ hîp thøc hãa b»ng hîp ®ång vay. Theo hîp ®ång nµy th× c¸c bªn hîp thøc hãa viÖc nî tiÒn hµng víi nh÷ng tháa thuËn nh- sau: C«ng ty H.T cho C«ng ty Minh NhËt vay 350 triÖu ®ång theo ph-¬ng thøc tr¶ dÇn theo th¸ng. Thêi h¹n cho vay lµ 2 n¨m víi l·i suÊt 1%/th¸ng. Thêi h¹n tr¶ nî cuèi cïng lµ ngµy 21/3/X+3. Trong giai ®o¹n «ng T©m cßn lµm Gi¸m ®èc, C«ng ty Minh NhËt thanh to¸n c¸c kho¶n nî vµ l·i ®óng h¹n, tÝnh ®Õn 21/2/X+2 ®· tr¶ ®-îc 90 triÖu tiÒn hµng vµ 20 triÖu tiÒn l·i. Sæ s¸ch kÕ to¸n cña C«ng ty Minh NhËt ph¶n ¸nh ®©y lµ kho¶n tiÒn tr¶ mua nguyªn vËt liÖu cßn nî theo hîp ®ång sè 01/H§MB ngµy 21/4/X. Sang ®Çu th¸ng 3 n¨m X+2, do cã sù thay ®æi vÒ nh©n sù (Gi¸m ®èc míi cña C«ng ty Minh NhËt lóc nµy lµ Bµ Thñy) th× C«ng ty Minh NhËt ngõng tr¶ nî. Khi ®-îc C«ng ty H.T cã v¨n b¶n hái ý kiÕn vÒ viÖc ng-ng tr¶ nî, bµ Thñy cho biÕt C«ng ty Minh NhËt kh«ng x¸c nhËn cã hîp ®ång vay nî víi C«ng ty H.T, ®©y lµ kho¶n vay cña c¸ nh©n ¤ng T©m. Sæ s¸ch cña C«ng ty Minh NhËt còng kh«ng thÓ hiÖn viÖc ¤ng T©m nhËp sè tiÒn vay nµy vµo quü tiÒn mÆt cña C«ng ty.

Quan ®iÓm cña C«ng ty H.T cho r»ng ®©y lµ nî cña C«ng ty Minh NhËt, C«ng ty H.T yªu cÇu Gi¸m ®èc míi kÕ thõa nghÜa vô cña Gi¸m ®èc cò vµ thanh to¸n nèt sè nî vµ l·i cho C«ng ty. Tuy nhiªn Gi¸m ®èc míi cña C«ng ty Minh NhËt kiªn quyÕt kh«ng chÞu thanh to¸n.